

1501522-16.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEOSAFA LIMA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JEOSAFA LIMA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 09 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501522-16.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501522-16.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEOSAFA LIMA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JEOSAFA LIMA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 09 de julho de 2020, no período da tarde, na Rua Colômbia, nº 499, Vila Lourdes, Carapicuíba, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 92 (noventa e duas) porções de cocaína, 40 (quarenta) porções de maconha, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína petrificada - crack, 24 (vinte e quatro) porções de haxixe, substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.61). O réu foi citado e ofertou resposta escrita (fls. 74). Sobreveio notícia dando conta da prisão do réu em decorrência de posterior condenação nos autos do processo 1502835-12.2020.8.26.0542, também desta 2ª Vara Criminal. A prisão cautelar foi decreta da em 19/03/2022 (fls. 102), cumprida em 31/03/2022 (fls. 111).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem óbice aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 76/78).

Tanto perante a autoridade policial como em Juízo o acusado confessou os fatos. Disse que fazia um dia que estava traficando e que ganharia o valor de R\$ 60,00 por dia. Que pegava a droga de um moleque e, ao final do seu turno, recolhia o dinheiro que sobrava e o pagava. É usuário de maconha..

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os policiais militares Lindenberg e Derick, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado -cujas características físicas coincidiam com as passadas por populares. Abordado, nada foi encontrado, mas uma vez cientificado de que havia uma denúncia de que ele estava vendendo drogas ele foi até o local onde os entorpecentes estavam homiziados e entregou voluntariamente a eles. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado 92 (noventa e duas) porções de cocaína pulverizada, com peso líquido de 40,8 gramas, 40 (quarenta) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 56,2 gramas, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína petrificada - crack, com peso líquido de 2,9 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de haxixe, além da quantia de R\$ 86,00 (oitenta e seis reais)- o que é compatível com o trafico de drogas. Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, nesta fase pois a pena já se encontra no seu patamar mínimo.

Na terceira fase, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06.

Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

O réu, à época dos fatos era primário e o presente processo já foi utilizado para afastar o redutor no feito posterior (fls. 96/97 - Foro de Carapicuíba - 2a. Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1502835-12.2020.8.26.0542, de tal modo que nova vedação pelo mesmo fato configuraria bis in idem, como bem pontuou a defesa.

Além disto, ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento, e a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada à época.

Assim, reduzo a pena à razão de 2/3, passando para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU JEOSAFA LIMA DE OLIVEIRA, filho de ELIAS LIMA DE OLIVEIRA e ALICE ROSA como incurso no artigo 33 §4", da Lei 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Por consequência, expeça-se alvará de soltura.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Com o transito, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA